

IQUIQUE, 25 de noviembre de 2023.-

Decreto Alcaldicio N°211



VISTOS:

Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Construcciones.

Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y

Ordenanza Municipal N°458, de fecha 09 de agosto de 2011, sobre Participación Ciudadana para la comuna de Iquique.

Ordenanza Municipal N°553, de fecha 15 de septiembre de 2020, que modifica la O.M. N°458/2011, en la forma que indica.

Decreto Alcaldicio N°2656, de fecha 24 de noviembre de 2023, que da inicio al proceso de la aprobación de la actualización del Plan Regulador Comunal de Iquique, conforme a lo establecido en el Artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

Memorándum N°200, de fecha 25 de enero de 2024, de Secretaría Comunal de Planificación dirigido a la Dirección de Asesoría Jurídica. Acompaña Acta de Reunión Actualización del Plan Regulador Comunal de fecha 24 de enero de 2024.

Decreto Alcaldicio N°448, de fecha 20 de junio de 2016, Materia de Personal, que designa como Secretario Municipal a don Marco Pérez Barria.

Decreto Alcaldicio 401 (R.C.), Materia de Personal, de fecha 29 de junio de 2021, que designa como Alcalde de la Comuna de Iquique, a don Mauricio Soria Macchiavello.

Y, en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1.- Que, la Ordenanza Municipal N°458/2011 y su posterior modificación realizada mediante la Ordenanza Municipal N°553/2020, contempla dentro de los objetivos específicos de dicha norma local, en lo que interesa, *"desarrollar acciones que promuevan la participación de la comunidad local en los procesos de planificación y desarrollo urbano y territorial (actualizaciones, modificaciones, seccionales, planes de detalla PLADECO, planes comunales de inversión). Así como también, en todos los demás planes, proyectos y programas que requieran de dicha participación"*. A su vez, en su artículo 42 bis señala que *"en el marco de los procedimientos establecidos por la normativa legal vigente para la formulación y aprobación de los instrumentos de planificación urbana y de sus modificaciones, las audiencias públicas serán parte del proceso de participación ciudadana, y serán convocadas por el Alcalde y el Concejo Municipal"*.

2.- Que, la precitada norma local en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.1.11., de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y el artículo 93 de la ley 18.695 -modalidades de participación de la ciudadanía local a través de una ordenanza municipal-, establece en su artículo 42 ter que *"Las audiencias públicas se podrán desarrollar en forma presencial y/o virtual debiendo el municipio definir previamente la modalidad a realizar, dictando el correspondiente acto administrativo que así lo disponga..."*.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N°2656/2023, se dio inicio al proceso de la aprobación de la actualización del Plan Regulador Comunal de Iquique, conforme a lo establecido en el Artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en la forma que indica.

4.- Que, mediante memorándum N°200/2024, la Secretaría Comunal de Planificación se dirigió al Dirección de Asesoría Jurídica para solicitar la complementación del Decreto Alcaldicio N°2656/2023, en el sentido de detallar los plazos del periodo de exposición y observaciones del anteproyecto del plan y EAE, en relación a lo establecido en el Art. 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcción y el artículo 2.1.11 numeral 4 de la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

DECRETO:

1.- **COMPLEMENTÉSE** el Decreto Alcaldicio N°2656/2023, en el sentido de incorporar las Etapas de Exposición y Observación del Anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Iquique y EAE, en relación a lo establecido en el Art. 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y el Artículo 2.1.11 numeral 4 de la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de conformidad con lo solicitado por la Secretaría Comunal de Planificación mediante su memorándum N°200/2024, cuyo detalle es el siguiente:

- Etapa de Exposición de Anteproyecto (30 días corridos contados desde la fecha de la última audiencia pública – de fecha 04 de enero de 2024), con término el día 05 de febrero de 2024.

- Etapa de Observaciones del Anteproyecto (30 días corridos contados desde la fecha de término del plazo de exposición), con término el día 06 de marzo de 2024.

2.- **INSTRÚYASE** a la Secretaría Comunal de Planificación a realizar las publicaciones señaladas en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

3.- **PUBLÍQUESE** la presente resolución en la página web del municipio www.municipioiquique.cl.

Anótese, comuníquese y archívese.


MARCO ANTONIO PÉREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

MSM.MAPB.LMR.rps.


MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO
ALCALDE

